UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia "

Resolución Directoral N°..... 00002813

Tocache, 28 OCT. 2026

VISTO:

El memorando Nº1112-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/D, de fecha 23 de octubre de 2026, el Informe Final N°051-2026-GRSM/DRESM-UGELT/P-CPPADD de fecha 09 de setiembre de 2026 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (296) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución N° 00715-2026-SERVIR/TSC-Segunda Sala, el Tribunal del Servicio Civil resolvió: PRIMERO: Declarar la NULIDAD de la Resolución Directoral N° 002774, del 15 de octubre del 2024, de la Resolución Directoral N° 003009, del 29 de noviembre del 2024, y, de la Resolución Directoral N° 000262, del 10 de febrero del 2025, emitidas por la Dirección de la UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE LA PROVINCIA DE TOCACHE, al haberse vulnerado el principio de tipicidad, el deber de motivación y por ende el debido procedimiento administrativo.

Que, mediante Resolución Directoral N°00002000 fecha 13 de julio del 2026, se resuelve ARTICULO PRIMERO **INSTAURAR** proceso administrativo disciplinario, a la Prof. **Angelica Dora Reyes Romero**, docente nombrado de la I.E Manuel Scorza, del distrito y provincia de Tocache, región San Martín, por presuntamente haber realizado conductas que transgreden sus deberes como docente en agravio de su alumno de iniciales P.V.P.P (17) del 5°C de secundaria.

Que, mediante Oficio N°0220-2024-CNM-MS-D/T, fecha 18 de setiembre del 2024, el director (e) de IE Manuel Scorza, Prof. Arturo Saldaña Vela, remite presunto caso de maltrato psicológico y humillante señalando: "(...) y manifestarle que siendo nuestra preocupación velar por el interés superior del niño, ponemos de su conocimiento el presente caso de presunto maltrato psicológico y trato humillante al estudiante de las iniciales PVPP del 5° de educación secundaria, ocasionado por su Prof. Angelica Dora Reyes Romero, docente nombrada del área de Comunicación. Por su parte la dirección de la IE estará tomando la medida correspondiente en protección del menor.

Que, mediante Oficio N° 0220-2024-CNM-MS-D/T, de fecha 18 de setiembre del 2024, se ha anexado el Informe N° 0025-2024-CNMS-UGEL-TOCACHE/PSC.J.S.R.P, de fecha 18 de setiembre del 2024, donde el Psicólogo Jhon S. Ramírez Pérez señala: "el martes 17 del mes de setiembre del año 2024 (...) en el departamento de psicología se reunió el comité de convivencia y bienestar escolar, responsable de Tutoría, responsable de convivencia escolar y psicólogo del colegio, y la Sra. Rosalvina Piundo Villanueva (...) da a conocer que el estudiante Pedro Ponte Piundo, ha sido víctima de supuesto maltrato psicológico y tratos humillantes por parte de su maestra Dora Reyes Angelica; a pesar de no asistir a clases debido al impacto emocional, el maltrato ha continuado, poniendo en riesgo su año escolar". (*El subrayado es nuestro*).

Que, en el acta de fecha 17 de setiembre del 2024, la Sra. Rosalvina Piundo Villanueva, madre del estudiante Pedro V. Ponte Piundo, en presencia del responsable de Tutoría, Comité de Convivencia, y el Psicólogo de la IE, ha señalado "(...) *doy a conocer que mi hijo sigue siendo víctima lo cual constato con las pruebas que dejo como evidencia, una captura de mensaje burlona ante mi menor hijo, sobre el caso archivado*. Menciona que después de vacaciones mi hijo regresó a sus estudios ingresando la maestra Angelica Dora Reyes Romero, *donde lo humilla diciendo que él debe estar en 3° grado más no en 5° y también resondró que debe de estudiar y no estar llevando chismes, delante de sus compañeros; que está registrado la evidencia con un audio*. Para lo cual pido que el director (e) de la dirección de la IE me acompañe con las evidencias y el legajo documentario de antecedentes contra mi hijo y que se ponga la denuncia judicialmente con copia a defensoria, la UGEL, Fiscalia (...).

Que, de los actuados existentes se aprecia que la docente en PAD ha sido válidamente notificada el día 15 de julio del 2026 con la RD UGEL-T N°00002000, fecha 13 de julio del 2026, la misma que dentro del plazo que prevé la norma, y a través de mesa de partes presencial/virtual, ha solicitado prorroga en su escrito, y se le respondió con la Carta N°024-2026 de fecha 31 de julio del 2026 concediéndole ampliación de plazo, siendo notificado válidamente el día 31 de julio del 2026; por lo que, ha presentado su escrito con VIR 016-2026049516 el 07 de agosto del 2026, ofreciendo medios de defensa, descargo, y medios probatorios; que es evaluado a efectos de emitir el presente informe.

Que, mediante Resolución Directoral N°00002000 fecha 13 de julio del 2026, se resuelve ARTICULO 1.- **INSTAURAR** proceso administrativo disciplinario, a la Prof. **Angelica Dora Reyes Romero**, docente nombrado de la I.E Manuel Scorza, del distrito y provincia de Tocache, región San Martín, quien fue notificada válidamente en fecha 15 de julio del 2026, para que la docente en PAD en uso de su derecho a la defensa, realice su descargo correspondiente con los medios de prueba que crea pertinente, ya que "*El procesado tiene derecho a presentar el descargo por escrito, el que debe contener la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y pruebas que desvirtúen los hechos materia del pliego de cargos o el reconocimiento de éstos, para lo cual puede tomar conocimiento de los antecedentes que dan lugar al proceso*". Por lo que claro está que el docente ha ejercido su derecho a la defensa conforme se ha señalado precedentemente; por lo cual se infiere que no se ha vulnerado los principios del debido procedimiento, tipicidad y legalidad previstos en el artículo 248 del TUO de la Ley N°27444 (D.S. N°004-2019-JUS).

Que, la docente en PAD, al momento de hacer su descargo de fecha 07 de agosto del 2026, con registro 016-2026049516, señala: *Que, dentro del término legal y al amparo de lo establecido en los artículos 93.1 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 106° literal a) de su Reglamento, y artículo 100° del Reglamento de la Ley N°29444 Ley de la Reforma Magisterial, aprobada por D.S 004-2013-ED, recurro a su despacho a efectos de Formular los descargos en contra del inicio del procesos administrativo disciplinario, instaurado con Resolución Directoral N° 00002000 de fecha 13 de julio del 2026, expedida por la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, por la presunta falta administrativa de transgresión de los deberes: "Respetar los derechos de los estudiantes, así como de los padres de familia y asegurar que sus actividades profesionales se fundamente en el respeto mutuo, la práctica de los derechos humanos, la Constitución Política del Perú, la solidaridad, la tolerancia y el desarrollo de una cultura de paz", peticionando que en su oportunidad se me absuelva de los hechos imputados a través de apertura de proceso, se declare el No ha lugar a la Imposición de Sanción, y se proceda al Archivo del presente procedimiento, o, de manera subordinada, ante la falta de lesividad comprobada y la desestimación de la falta grave del literal a) del artículo 48°,* ***se recalifique y gradúe la medida sin aplicar una sanción de cese temporal desproporcionada****, para ello se deberá tener en cuenta los siguientes fundamentos:*

1. Vulneración al Principio de Verdad Material e Insuficiencia Probatoria respecto al envío de imágenes (Mensaje de WhatsApp): La R.D. N° 00002000 pretende imputarme el haber enviado un "pantallazo" de una Disposición Fiscal de archivamiento al celular del alumno P.V.P.P. como acto de burla o intimidación. Contradicción Probatoria: La Entidad sostiene su acusación en la sola versión unilateral del menor y de su madre, obviando que en mi declaración prestada el 14 de octubre de 2024 declaré enfáticamente: "En ningún momento he enviado desde mi celular imagen o correo alguno y menos ese tipo de documento". La UGEL Tocache no ha realizado peritaje informático ni ha constatado la titularidad o extracción del archivo directamente de mi dispositivo. Atribuirme la autoría del envío de dicha captura sin un peritaje técnico contraviene directamente el Principio de Verdad Material (numeral 1.11 del TUO de la Ley N° 27444) y la Presunción de Licitud (numeral 9 del art. 248 del TUO de la Ley N° 27444) recogidos formalmente en consideraciones de la misma resolución recurrida.

2. Contexto Pedagógico, Ausencia de Intencionalidad Humillante y Falta de Valoración Integral de los Hechos (Audio Presentado) Respecto al audio donde se registra la expresión "sinvergüenza": La Entidad aísla el término de su verdadero contexto socioeducativo. Conforme dejé sentado en mi manifestación, dicho suceso fue provocado por una conducta contumaz, desafiante y reiterada del estudiante, quien tras ausentarse dos meses de clase aduciendo un viaje a Lima, se reincorporó en actitud provocadora, tirando el cuaderno en blanco sobre el escritorio y buscando alterar el orden de la sesión de aprendizaje de literatura en perjuicio de sus compañeros de 5° C. La palabra fue empleada dentro de un acto de llamado de atención pedagógico e imposición del orden en el aula a fin de no perder la autoridad docente ante actos de indisciplina explícita. Si bien reconozco que la palabra empleada no fue la idónea, esta no obedeció a un ánimo de vulnerar o humillar al estudiante, sino a una reacción ante el acoso y descalificación permanente ejercida por el alumno. Declaraciones testimoniales: La propia R.D. N° 00002000 reconoce que la alumna M.K.P.C. del 5° C manifestó no querer declarar ni confirmar maltrato alguno. No existen testimonios de compañeros de aula que corroboren que el trato brindado haya sido una "agresión verbal sistemática" o un "trato humillante".

Reducción de la Gravedad Imputada conforme a la Resolución N° 000715-2026- SERVIR/TSC y Aplicación Estricta de la Proporcionalidad Debe tenerse plenamente presente lo resuelto en el considerando de la propia R.D. N° 00002000, en el cual la Entidad reconoce expresamente que NO se adecúa la falta contemplada en el literal a) del primer párrafo del artículo 48° de la Ley N° 29944 (causar perjuicio al estudiante), desestimándose dicha infracción por falta de sustento y probanza del perjuicio. Al haberse excluido la acusación de "causar perjuicio al estudiante" en estricto acatamiento a lo señalado por SERVIR (Resolución N° 000715-2026-SERVIR/TSC), el marco de gravedad de la infracción ha quedado sustancialmente atenuado. Graduación de la Sanción: Al aplicar el artículo 78° del Reglamento de la Ley N° 29944, la Entidad debe considerar: 1. Inexistencia de perjuicio o daño producido. 2. Antecedentes de la docente: Cuento con más de 35 años de servicio oficial intachable en el sector educación, sin deméritos ni sanciones disciplinarias previas. Ausencia de intencionalidad dolosa de dañar: La conducta obedeció a la contención de un acto indisciplinario en el aula. Sancionar con un "Cese Temporal" (que suspende del cargo sin goce de haber) a una docente con 35 años de impecable trayectoria por una sola expresión vertida en un contexto de provocación e indisciplina estudiantil, quebrantaría de forma flagrante Principio de Proporcionalidad y Razonabilidad. En todo caso, el término utilizado fue en su acepción de "desfachatado, falta de vergüenza", que el Diccionario de Lengua Española lo permite, y así fue el comportamiento del entonces alumno en mención.

4. Prohibición de Doble Valoración en la Tabla de Criterios de Gravedad En el cuadro de calificación del D.S. N° 004-2013-ED (Art. 78) contenido en la resolución, la Entidad vuelve a consignar en el criterio b) Forma en que se comete que "La docente realizó los actos dentro del aula en presencia de los compañeros...". Se advierte a la Comisión que el lugar donde ejerce docencia (el aula) forma parte de la naturaleza misma del servicio prestado; por lo que la UGEL Tocache no puede usar el hecho de estar en el aula ni la sola expresión de la falta como un elemento agravante adicionado, pues ello incurriría nuevamente en el vicio de doble valoración advertido por el Tribunal de SERVIR en el numeral 63 de la Resolución N° 000715-2026-SERVIR/TSC.

5. Demostración Objetiva del Contexto Conductual del Estudiante y Verosimilitud de la Declaración Docente: Complementariamente, para efectos de valorar la Verdad Material y el contexto de extrema indisciplina en el aula, se advierte que el menor P.V.P.P. registra antecedentes de violencia psicológica e impulsividad, tal como consta en la Resolución N° 01 (Auto Final N° 160-2022) del Juzgado Civil Transitorio de Tocache (Exp. N° 00183-2022-0- 2209-JR-FT-01). En dicho pronunciamiento judicial se impusieron medidas de protección a favor de su entorno familiar y se ordenó que el menor reciba un tratamiento reeducativo/terapéutico para el control de impulsos agresivos, esto por haber agredido a su propia madre y abuela. Dicho documento público acredita que la conducta desafiante y provocadora manifestada en el aula de clases no fue una invención de la docente, sino un patrón conductual preexistente que exigió un esfuerzo desproporcionado de contención pedagógica en el aula.

Medios Probatorios:

1. El mérito de la copia de la Resolución N° 000715-2026-SERVIR/TSC Segunda Sala, con la cual se demuestra que la causal de "causar perjuicio al estudiante" fue excluida del proceso y que se debe graduar la sanción con criterio de proporcionalidad y estricta tipicidad. Documento que obra en el expediente.
2. El mérito del Acta de Manifestación de fecha 14 de octubre de 2024 (que obra en el expediente del PAD), en la cual consta mi declaración de haber actuado en resguardo de la disciplina de aula ante la actitud matonesca e indisciplinada del alumno, así como mi negativa expresa de haber enviado capturas de pantalla de la fiscalía. Documento que obra en el expediente.
3. El mérito del Informe Escalafonario del Minedu / UGEL Tocache, con el cual acredito mis más de 35 años de servicio oficial a la educación pública y la ausencia total de sanciones disciplinarias previos en mi legajo personal. Documento que obra en el expediente. 4. El mérito del Acta de Manifestación de la alumna M.K.P.C. de fecha 02 de octubre de 2024, con la cual se demuestra la falta de corroboración testimonial objetiva sobre los presuntos maltratos en el aula. Documento que obra en el expediente.
5.El mérito de la copia simple de la Resolución N° 01 (Auto Final N° 160-2022), de fecha 19 de marzo de 2022, emitida por el Juzgado Civil Transitorio de Tocache en el Expediente N° 00183-2022-0-2209-JR-FT-01; con la cual se acredita la verosimilitud de lo declarado por la suscrita respecto al perfil de impulsividad del alumno, corroborando que la situación suscitada en el aula obedeció a un contexto de contención frente a una conducta desafiante. Documento que se adjunta a la presente como ANEXO 1.A (Auto Final N° 160-2022).

Que, estando a lo antes señalado se evidencia que la Profesora Angelica Dora Reyes Romero, ha cumplido con presentar su descargo a las imputaciones en su contra; por tanto, estando al estado del presente procedimiento de conformidad con lo previsto en el artículo 255° inciso 4 del TUO de la Ley N°27444 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que señala: "*Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o sin él, la autoridad que instruye el procedimiento realizará de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad susceptible de sanción*", se procede a emitir pronunciamiento.

En su descargo de fecha 07 de agosto del 2026, la docente en PAD refiere que se ha producido la *"Vulneración al Principio de Verdad Material e Insuficiencia Probatoria respecto al mensaje enviado por WhatsApp con un "pantallazo" de una Disposición Fiscal de archivamiento al celular del alumno P.V.P.P. no es un acto de burla o intimidación, que en ningún momento lo he enviado desde mi celular y no se ha hecho un peritaje informático, y que contraviene al principio de Verdad Material y al principio Presunción de Licitud"*. Que, de acuerdo a lo señalado precedentemente la profesora Angelica Dora Reyes Romero, niega haber enviado dicho msn wasap, y argumenta que no se hizo ninguna pericia, exigencia probatoria que arguye sin haber aportado ni puesto a disposición su equipo móvil de manera voluntaria, no existiendo en sede administrativa poder de coerción contra las partes o procesados administrativamente a efectos de exigir y hacer cumplir que pongan a disposición sus equipos móviles y pueda realizarse tal pericia de alto nivel científico; por lo que al haber sido ofrecido por el denunciante la captura de pantalla este será evaluado con otros hechos y evidencias que permitan en su conjunto valorar la actuación de la docente en PAD, sin que ello signifique soslayar el estándar de prueba necesario para emitir un pronunciamiento válido, ya que este hecho y medio de prueba no es el único que obra en el presente expediente administrativo.

Al respecto cabe señalar que si bien la norma regula el principio de Verdad Material, que establece que las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario (...) y que el principio de Presunción de Licitud precitado se deriva del principio constitucional a la Presunción de Inocencia previsto en el literal **e)** del inciso 24 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú, que señala que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad; sin embargo estos principios quedan rezagados en su aplicación cuando en un procedimiento sancionador se demuestra que existe responsabilidad, la misma que debe definirse mediante la emisión de un acto administrativo.

Con esas precisiones y de acuerdo a los documentos analizados y por la propia versión de los intervinientes y a los argumentos expuestos precedentemente corresponde analizar los actuados existentes.

- Se tiene la declaración del menor de iniciales P.V.P.P (17), quien refiere explícitamente que "El audio es la evidencia tal y cual se muestra la maestra Angelica solo conmigo, con los demás alumnos y alumnas no es así o no reciben ese trato; como educadora no puede decirme esas palabras hirientes, como decirme **chismoso, que debo estar en 3°C y no en 5°C, que hago daño a todo el mundo**, porque me dice esas cosas, que le he hecho yo; tan solo por denunciar un hecho que creo que está mal **se ha agarrado conmigo**; perjudicándome de forma emocional llegando al punto de decirme **sinvergüenza**, ese tipo de maestra no puede enseñar a alumnos adolescentes, **todo ese hecho paso en su hora de comunicación**. Además, quiero agregar que testigo de dicha **grabación del audio que es mi medio probatorio**, es mi compañera Mia Casandra, pero de repente no querrá declarar o testificar porque ella se lleva bien con la maestra Angelica. Lo que denuncio es un nuevo hecho el cual la evidencia es el audio; motivado por mi reacción que **ya no soporto las agresiones verbales y/o tratos humillantes que me da o propina la maestra Angelica**, para que así me crean las autoridades, **si no va a decir que es mi palabra contra la suya de no existir medio de prueba**. Ahora **con respecto a la imagen de la captura de WhatsApp, es el numero de la maestra Angelica (931324885)** en fecha 02 de setiembre del 2024, donde me envía una imagen de un archivamiento del caso que he denunciado a la fiscalía, lo cual lo siento como una burla hacia mi persona y así de poder de control hacia mi persona como de humillarme; **porque tendría que enviarme la denuncia archivada a mi celular**, con que propósito o de intimidarme y quedarme callado de todo lo que me hace, **me siento aislado sin apoyo o soporte de mis propios compañeros"**.

Conforme se aprecia existe una sindicación directa del alumno, la cual se encuentra corroborada con un medio probatorio (grabación de audio), la pregunta natural que nace es porqué el alumno tendría la necesidad de grabar un evento en el aula?, para ello nos remitimos a la Carta N° 001-2024-T-RPV/MDF, de fecha 13 de setiembre del 2024, que solicita: "reapertura por caso de maltrato psicológico" presentada por la madre del menor de iniciales P.V.P.P donde señala: *"Desde el 20 de mayo del 2024 mi hijo ha sido víctima de acoso psicológico por parte de su agresora Reyes Romero Angelica Dora, estos actos han incluido insultos, amenazas, aislamiento y burlas en el salón. (...) Además, la Unidad de Gestión Educativa Local no ha tomado acciones al respecto, y la fiscalía cerró el caso argumentando que no asistimos a las citaciones cuando en realidad no recibimos ninguna notificación"*.

Este documento nos demuestra dos cosas: en primer término que hubo una denuncia anterior contra la docente en PAD y que la madre del menor agraviado señala que la Unidad de Gestión Educativa Local no hizo nada y que la Fiscalía cerró el caso argumentando que no asistieron cuando en realidad no recibieron ninguna notificación, y en segundo término que este hecho narrado por la madre en el sentido que no encontró justicia impulsó al menor en estos nuevos hechos a buscar evidencia conforme el mismo señala para que la docente no le diga *que es su palabra contra la suya*., ello explica la motivación del menor en grabar el evento que luego denuncia.

Respecto a la grabación esta no ha sido negado por la docente en PAD, así tenemos que en su descargo se ha limitado a señalar que: "*Respecto al audio donde se registra la expresión "Sinvergüenza" la entidad aísla el término de su verdadero contexto socio educativo. Conforme deje sentado en mi manifestación, dicho suceso fue provocado (....);* es decir, no niega ni cuestiona el audio presentado como prueba por el estudiante, cuyo contenido será evaluado y merituado más adelante; sin embargo, respecto a la imputación realizada por el estudiante, estos se encuentran corroborados por el audio presentado como prueba que fue grabado por el propio menor, el cual no ha sido materia de cuestionamiento en su contenido, por el contrario en su contenido se advierte la palabra "*sinvergüenza*" que la docente en PAD trata de justificar su empleo frente al alumno en el salón de clases.

Es por ello, que en el presente caso se considera que si existe medio probatorio que corrobora la versión del menor, el mismo que no debe dejar de ser valorado, máxime si es la única prueba que puede adjuntar el menor perjudicado, quien inclusive al momento de declarar ha referido a una compañera señalando: "testigo de dicha **grabación del audio que es mi medio probatorio**, es mi compañera Mia Casandra, pero de repente no querrá declarar o testificar porque ella se lleva bien con la maestra Angelica"; por lo que, la administración actuando bajo el principio de verdad material con fecha 02 de octubre del 2024 ha tomado la declaración de dicha menor de iniciales M.K.P.C. (17) del 5 "C" de secundaria quien ha referido: *"No quiero declarar por qué no me quiero meter en problemas con nadie, menciono que tampoco sus compañeros declararan porque no quieren meterse en problemas"*; la pregunta natural es con quien o porque tendría problemas?, por todo ello no ha sido posible recabar las testimonial de los alumnos del quinto C, ahora ex alumnos, que como ya mencionamos no pueden ser tomados como únicos elementos de corroboración de los hechos, ni menos una limitante para no valorar ni corroborar los hechos con otros medios de prueba existentes.

Así, la docente en PAD ejerciendo su derecho a la defensa ha señalado que *respecto al mensaje enviado por WhatsApp con un "pantallazo" de una Disposición Fiscal de archivamiento al celular del alumno P.V.P.P. no es un acto de burla o intimidación, que en ningún momento lo he enviado desde mi celular*; es decir,

niega que le ha enviado; sin embargo, no niega el número de celular que la madre del menor refiere en su denuncia al momento de presentar la captura de pantalla, donde también aparece el número de celular 931324885, pero si cuestiona que no se haya realizado una pericia, como dijimos sin aportar su teléfono móvil ni ofrecerlo de *"motus propio"*, en razón de que la autoridad administrativa no puede recabarlo de manera coercitiva, pero en el "pantallazo" existe un hecho revelador, y es que efectivamente se trata de una imagen de una disposición fiscal, de fecha 28 de agosto del 2024, y en la imagen de la captura de pantalla se observa que el mensaje fue enviado el 02 de setiembre del 2024, es decir, a tres días hábiles de su emisión, que si cotejamos con lo señalado por la madre del menor, ellos no tuvieron conocimiento de las notificaciones ni siquiera en la investigación, por lo que la única persona como parte de la investigación fiscal que podía tenerlo es la docente en PAD. Asimismo, es de tener en cuenta el acta de verificación de número de celular, en donde se podido constatar las comunicaciones vía wasap sostenidas por la docente en PAD Angélica Dora Reyes Romero y la responsable de la Secretaría Técnica, donde se verifica que la docente se comunica del número de contacto 931324885, donde hace alusión a la resolución servir 0715-2026.SERVIR, Segunda Sala, y donde se aprecia otras conversaciones, por lo que el número de celular que refiere el menor de iniciales P.V.P.P. en el **acta de entrevista y manifestación**, de fecha 02 de octubre del 2024, el número de la captura wasap presentada como prueba es coincidente con el número verificado por los miembros de la Comisión, de ahí que teniendo en cuenta que el número antes mencionado no ha sido negado por la docente en PAD, se concluye que efectivamente el número 931324885 corresponde al usado por la docente en PAD Angélica Dora Reyes Romero, de ahí que la negación realizada de no haber sido enviado el msn por la docente es considerado como un argumento de defensa: sin embargo al no ser este hecho la única imputación corresponde sea evaluado junto a los demás hechos descritos por el menor.

Por otro lado, la docente en PAD en su descargo refiere que sobre el "*Contexto Pedagógico, Ausencia de Intencionalidad Humillante y Falta de Valoración Integral de los Hechos (Audio Presentado) Respecto al audio donde se registra la expresión "sinvergüenza": La Entidad aísla el término de su verdadero contexto socioeducativo"*, para argumentar ello, la docente en PAD únicamente se refiere a la palabra "sinvergüenza", más no así a todo el contenido de las palabras dirigidas al alumno que este ha referido y que se encuentra corroborado en el audio, donde se corrobora las expresiones de la docente en PAD hacia el menor estudiante, añadido a su declaración testimonial clara, precisa y coherente, en donde afirma que es su voz y el de la docente; por lo que corresponde evaluar el contenido del audio, que es lo que corrobora la declaración del menor, quien ha explicado cómo y porque le afecta, conforme se aprecia de la cita realizada de su declaración, así en el audio citado también en el Informe N° 036-2024-GRSM/DRE-SM/UGEL-T/AGP-ECE/MRC, de fecha 20 de setiembre del 2024 se evidencia que la docente en PAD se refiere al alumno señalando las siguientes frases: ***"En vez de preocuparte en estar llevando chisme y perjudicar a tus compañeros, debes preocuparte por estudiar por que tu deberías estar en tercero C no acá entonces haces daño a todo el mundo y te haces la víctima*** (...) **Encima eres un sinvergüenza** de que dos meses de clases no viniste porque has estado en Lima a mí no me importa eso".

La Resolución Ministerial 383-2025-MINEDU, nos define principios y conceptos: **1. Principio del interés superior del niño.**- El interés superior del niño es un derecho, un principio y una norma de procedimiento que otorga al niño el derecho a que se considere de manera primordial su interés superior en todas las medidas que afecten directa o indirectamente a los niños y adolescentes, garantizando sus derechos humanos; **2. Igualdad y no discriminación.-** Se debe asegurar el ejercicio de derechos en igualdad de condiciones, sin discriminación alguna por motivo de identidad étnica, cultural, sexo, género, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión política, origen, contexto social o económico, discapacidad o cualquier otra condición del estudiante o de su padre, familiares o representantes legales y **3. Desarrollo progresivo.**- Considera a los estudiantes en su edad y sus características, con un proceso de desarrollo particular y con un ritmo propio de maduración y no como una mera suma de funciones fragmentadas o un inventario de capacidades o incapacidades más o menos temporarias o permanentes, de la Resolución Ministerial 383-2025-MINEDU.

En el presente caso es de tener en cuenta que por mandato legal los docentes tienen **deberes** y estos encuentran debidamente definidos en la Ley 29944, Ley de la Reforma Magisterial, que señala en su artículo 40, literales: ***c)*** *Respetar los derechos de los estudiantes, así como los de los padres de familia; y,* ***n)*** *Asegurar que sus actividades profesionales se fundamenten en el respeto mutuo, la práctica de los derechos humanos, la Constitución Política del Perú, la solidaridad, la tolerancia y el desarrollo de una cultura de paz.*

Del contenido de las frases: ***"En vez de preocuparte en estar llevando chisme y perjudicar a tus compañeros, debes preocuparte por estudiar por que tu deberías estar en tercero C no acá entonces haces daño a todo el mundo y te haces la víctima*** (...) **Encima eres un sinvergüenza** de que dos meses de clases no viniste porque has estado en Lima a mí no me importa eso", denota un trato que infringe los derechos del estudiante, por cuanto conforme el mismo ha señalado al momento de brindar su versión: "con los demás alumnos y alumnas no es así o no reciben ese trato; como educadora **no puede decirme esas palabras hirientes**, como decirme **chismoso**, **que debo estar en 3°C y no en 5°C**, que hago daño a todo

el mundo, porque me dice esas cosas, que le he hecho yo; tan solo por denunciar un hecho que creo que está mal **se ha agarrado conmigo**; perjudicándome de forma emocional llegando al punto de decirme **sinvergüenza"**, lo que demuestra una actuación de la docente que infringe su **deber de respeto mutuo, solidaridad y tolerancia**, lo que ocurre en agravio de un menor de edad, en el mismo ambiente educativo donde se encuentran otros estudiantes, lo que ha sido afirmado por el menor y no ha sido negado por la docente en PAD, quien no ha negado que haya ocurrido pero si ha argumentado los motivos de su decisión de actuar de esa forma, pero ello no justifica el actuar de una docente que tiene a cargo la formación de los alumnos, es por ello que el estado les impone deberes específicos que no solo es con los alumnos, sino con los demás miembros de la comunidad educativa, pero qué duda cabe que infringir estos deberes en contra de una alumno reviste una mayor gravedad.

Entre otro de los argumentos de su descargo de la docente es en el extremo de la *"Reducción de la Gravedad Imputada conforme a la Resolución N° 000715-2026- SERVIR/TSC y Aplicación Estricta de la Proporcionalidad,* para ello señala que debe tenerse plenamente presente lo resuelto en el considerando de la propia R.D. N° 00002000, en el cual la Entidad reconoce expresamente que NO se adecúa la falta contemplada en el literal **a)** del primer párrafo del artículo 48° de la Ley N° 29944 (causar perjuicio al estudiante), desestimándose dicha infracción por falta de sustento y probanza del perjuicio".

Al respecto cabe precisar que la docente en PAD argumenta que conforme ha señalado servir no se adecúa a la falta contemplada en el literal a) del primer párrafo del artículo 48°; sin embargo, los hechos del presente PAD no se han tipificado de dicha forma, por lo que los principios de proporcionalidad y razonabilidad cabe precisar son empleados siempre a efectos de graduar la falta, conforme más adelante se desarrolla, de ahí que al momento de la apertura ha quedado establecido de manera clara los hecho y la falta imputada.

Sobre el argumento de la "*Demostración Objetiva del Contexto Conductual del Estudiante y Verosimilitud de la Declaración Docente: señala la docente en PAD que Complementariamente, para efectos de valorar la Verdad Material y el contexto de extrema indisciplina en el aula, se advierte que el menor P.V.P.P. registra antecedentes de violencia psicológica e impulsividad, tal como consta en la Resolución N° 01 (Auto Final N° 160-2022) del Juzgado Civil Transitorio de Tocache (Exp. N° 00183-2022-0- 2209-JR-FT-01)*, debemos mencionar que el hecho de que un Juzgado Civil Transitorio haya actuado mediante un **proceso tutelar** no "justifica" el comportamiento de la docente ni menos desvanece la imputación en su contra, porque como es sabido en procedimientos o procesos donde son agraviados menores no es de recibo por los órganos de administración de justifica los cuestionamientos a la víctima como un argumento de defensa.

Notificada la Docente en PAD el 30 de setiembre del 2026 con el Informe Final de Instrucción 051-2026, de fecha 09 de setiembre del 2026, ha presentado el escrito con fecha 02 de octubre del 2026, con sumilla "Formula Observaciones al Informe Final N° 051-2026-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD, en donde refiere: *que el Despacho Directoral DESESTIME la recomendación de sanción de cese temporal por dos (02) meses y quince (15) días, y en su lugar resuelva: 1. PETICIÓN PRINCIPAL: Se declare la ABSOLUCIÓN DE CARGOS y el ARCHIVO DEFINITIVO del proceso, por no haberse desvirtuado válidamente el Principio de Presunción de Licitud ni la Verdad Material, existiendo vulneración a los deberes de motivación e imputación suficiente.*

PETICIÓN SUBORDINADA: Ante la desestimación expresa de la infracción de "causar perjuicio al estudiante", que en la primera etapa del proceso se había considerado como falta conjuntamente con otra y por el que se me sancionó con 45 días de cese (que ya me fue descontado) y que el Tribunal SERVIR estableció que no se había probado, por lo que quedando solo la falta de presunta transgresión a mi deber como docente se recomienda una sanción de 02 meses y 15 días, y ante la ausencia de dolo humillante en el ejercicio del deber de mantener la autoridad pedagógica en el aula, se RECALIFIQUE LA CONDUCTA graduándola en una medida amonestadora o no gravosa, atendiendo a mis 35 años de servicio docente intachable, garantizando los principios de Proporcionalidad, Razonabilidad y Prohibición de Doble Valoración.

Al respecto, cabe señalar, que la resolución de SERVIR que hace alusión la docente en PAD y que fue declarada nula, ello se debió a otros motivos, mas no por una mala aplicación del *cuantum* de la sanción; por lo que se hace necesario precisar que de ninguna manera la sanción impuesta en la resolución declarada nula por incorrecta tipificación vincula en esta nueva decisión, por cuanto si consideramos que se hubiese causado perjuicio a un estudiante (lo que se sancionó en la resolución declarada nula) la sanción debería haber sido mayor conforme a nuestra apreciación; sin embargo, los motivos de la decisión en ese entonces con la cual se emitió la resolución declarada nula no corresponde sean tomados en cuenta ni justificados, de ahí que la proporcionabilidad y razonabilidad de la decisión tomada en esta ocasión se encuentran fundamentadas en el tenor de los fundamentos desarrollados.

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO QUE REBATEN EL INFORME FINAL 1. Indebida inversión de la carga de la prueba y arbitraria vulneración a la Presunción de Licitud (Art. 248 inc. 9 TUO Ley N° 27444) Deficiencia del Informe Final: En la página 4 del Informe Final. la CPPADD admite expresamente que la acusación sobre el envío del "pantallazo" de WhatsApp proviene de una afirmación unilateral y pretende trasladar la carga de la prueba a la suscrita, sosteniendo que la docente "niega haber enviado dicho msn wasap(...) sin haber aportado ni puesto a disposición su equipo móvil de manera voluntaria". Observación: La Administración sancionadora no puede sancionar o dar por cierto un hecho punible amparándose en que la investigada no entregó su teléfono para ser peritado. Conforme al Principio de Presunción de Licitud y al artículo 162° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por D.S. N° 006-2026-JUS. la carga de la prueba corresponde a la autoridad administrativa. Atribuirme la autoría del mensaje sin contar con un peritaje técnico

o constancia de titularidad del emisor que certifique la salida del mensaje desde mi terminal constituye una mera presunción subjetiva no probada. 2. Falta de ponderación objetiva del contexto educativo y la descontextualización del audio presentado Deficiencia del Informe Final: El informe aísla expresiones vertidas en la sesión de aprendizaje ("chismoso", "deberías estar en tercero C", "sinvergüenza") para atribuirles automáticamente un ánimo de agresión psicológica o humillación. Observación: Dicha apreciación omite el análisis del contexto pedagógico de la contención. Como fue expuesto en mis descargos, el suceso devino de un acto persistente de desafío e indisciplina por parte del estudiante tras reintegrarse al aula luego de una prolongada inasistencia no justificada. Las palabras empleadas se enmarcaron en una reacción orientada a restablecer el orden y la autoridad docente dentro del aula, sin la intencionalidad dolosa de causar amedrentamiento o daño moral.

Que, el argumento de la *inversión de la carga de la prueba* argumentado por la docente en PAD, es una apreciación sesgada de una parte de los argumentos esgrimidos para dar valor probatorio al pantallazo presentado por el denunciante, por cuanto si este sería el único argumento sería de recibo y estaría justificado tal argumento; sin embargo, existen otras actuaciones que se han explicado y que brevemente volvemos a reiterar, lo que hace que su negación del envió de dicho msn vía wasap se desvanezca con la corroboración del uso de número de wasap 931324885, por parte la docente en PAD, número que fue identificado desde el momento mismo de la denuncia en el año 2024 y que viene usando hasta este año conforme a la corroboración realizada por la CPPAD.

Que, no es cierto que se aisla las expresiones realizadas por la docente en PAD, quien no los niega, sino que los justifica, y por el contrario lo que se analiza es como estos hechos se han dado y si se condicen con los principios y los deberes de un maestro en el aula, y si este proceder infringe los deberes de un docente conforme al régimen laboral al que pertenece, y si este proceder es uno que respete el derecho del alumno, represente una actuación que signifique el respeto mutuo, la práctica de derechos humanos la solidaridad la tolerancia y el desarrollo de una cultura de paz.

Otro de los argumentos es la Vulneración al Principio de Verdad Material por desestimación arbitraria de las pruebas documentales de conducta preexistente del menor Deficiencia del Informe Final: En la página 8, la Comisión desestima la Resolución N° 01 (Auto Final N° 160-2022) del Juzgado Civil Transitorio de Tocache (Exp. N° 00183-2022-0-2209-JR-FT-01), alegando que los antecedentes tutelares "no justifican el comportamiento de la docente ni menos desvanece la imputación". Observación: La incorporación de dicho documento público no persigue "revictimizar" al menor, sino demostrar la Verdad Material del escenario conductual al que la recurrente como docente estuvo expuesta en el aula. El auto judicial acreditó la existencia de patrones conductuales de impulsividad agresividad previa del estudiante (agresión a su señora madre y a su abuela), lo cual confirma que el ambiente en el aula exigía una intervención exigente de contención y reordenamiento del grupo. Descartar esta prueba sin evaluar el estrés operativo de la labor docente contraviene el numeral 1.11 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444. Incurrencia en la Viciada Doble Valoración (Non Bis in Idem) en los criterios de graduación de la falta Deficiencia del Informe Final: En el Cuadro de Criterios de Gravedad del artículo 78° del D.S. N° 004-2013-ED (página 10 del Informe Final), la CPPADD imputa como agravante en el criterio a) Circunstancias en que se comete: "Se ha producido en el aula, en presencia de los estudiantes". Observación: El Tribunal del Servicio Civil (SERVIR), ha ratificado de manera uniforme que el lugar habitual de trabajo de un docente es el aula de clase. Por ende, calificar negativamente o como factor agravante el hecho de que la falta haya ocurrido en el aula contraviene la prohibición de doble valoración [La administración pública no puede utilizar un mismo hecho o circunstancia para calificar una infracción y, al mismo tiempo, para agravar la sanción], pues se usa un elemento inherente al dictado de clases para recargar arbitrariamente la gravedad de la medida. 5. Inobservancia del Principio de Proporcionalidad y la desestimación previa del "perjuicio al estudiante" Deficiencia del Informe Final: La Comisión recomienda la sanción de cese temporal por 2 meses y 15 días imputando faltas graves del artículo 48° de la Ley N° 29944. Observación: En el propio marco del procedimiento se ha dejado establecido que no existe la imputación ni la probanza de haber causado un perjuicio directo comprobado al estudiante (supuesto del literal a) del art. 48° excluido en observancia de lo resuelto por SERVIR). Proponer la suspensión sin goce de haber para una profesional de la educación con más de 35 años de servicio oficial e intachable trayectoria académica, sin sanción previa alguna en su legajo, por un hecho aislado suscitado en un contexto de altísima tensión por indisciplina en el aula, resulta una medida manifiestamente desproporcionada, punitiva e irrazonable. 6. Otras observaciones, pero relacionadas a la resolución de apertura de proceso administrativo disciplinario. Contradicción sobre la autoría y envío del mensaje/captura de WhatsApp.

Respecto al lugar donde se produjeron los hechos como una agravante, es un argumento que se toma en cuenta, sin embargo, esto no desvirtúa responsabilidad alguna, ni menos obliga a vincularnos a la decisión anterior por una falta diferente, ya que cada decisión administrativa es independiente, máxime si se trata de otro funcionario quien la emite en uso de sus facultades legalmente establecidas. Respecto al argumento de los años de servicio, no es un hecho a ser considerado como una atenuante o agravante, por lo que este argumento para tener en cuenta el cuantum de la pena no tiene sustento legal válido, más allá de ser un argumento esgrimido con la finalidad de argumentar su no responsabilidad.

En la apertura de PAD: Toma como medio de prueba la captura de pantalla del mensaje enviado desde el número 931-324-885 para sustentar una conducta de "burla", "intimidación" o "trato humillante" hacia el estudiante. La recurrente, en la página 5 de la resolución de apertura, niega tajantemente la autoría: "En ningún momento he enviado desde mi celular imagen o correo alguno y menos ese tipo de documento". Observación: La resolución se apoya únicamente en un "pantallazo" adjuntado por la denunciante, sin que la entidad haya realizado una diligencia de peritaje o constatación técnica que acredite de manera fehaciente que el mensaje fue efectivamente emitido o gestionado por la docente. Presumir la responsabilidad únicamente sobre una captura impresa contraviene el principio de causalidad (numeral 8 del Art. 248 del TUO de la LPAG) y la presunción de licitud/inocencia, citados en la misma resolución. Falta de corroboración de la versión del estudiante por parte de testigos En la apertura del PAD: En la declaración del estudiante (Pág. 3). Indica que su compañera "M. C." (o "Mia Casandra") presenció los hechos. Declaración de la testigo mencionada (Pág. 3). La alumna M.K.P.C. señala expresamente: "No quiero declarar porque no me quiero meter en problemas con nadie.

mencionó que tampoco sus compañeros declararán...". Observación: Ninguno de los alumnos del aula corroboró testimonial o documentalmente el incidente. La acusación descansa casi exclusivamente en el audio grabado por el estudiante y la declaración unilateral de la madre/estudiante, omitiendo valorar que los propios padres de familia del aula de 5.C habrían presentado un memorial a favor del retorno de la docente (manifestado por la investigada en pág. 6 de la resolución de apertura). Incertidumbre sobre el origen, contexto y fecha del audio presentado En la apertura de PAD: Presenta el audio del USB como ocurrido en el mes de septiembre de 2024, tras el retorno de vacaciones de medio año. Sin embargo, la recurrente, en la página 5, sostiene que la grabación corresponde al mes de abril de 2024, refiere que el audio está descontextualizado y no refleja la provocación u omisión previa del alumno (quien habría estado durmiendo, no entregó la tarea/cuaderno en blanco y adujo haber estado en Lima). Señala que el alumno tenía prohibido el uso de celulares en el aula y que la grabación fue realizada con premeditación para buscar su irritación. Observación: La entidad no precisa ni contrasta técnicamente la cadena de custodia, la integridad o la fecha exacta de creación del archivo de audio, asumiendo la versión del denunciante sin una ponderación objetiva del contexto dentro del aula.

Que, nuevamente se trata de argumentar sobre el pantallazo como si fuera la única prueba, ello ya se explicó precedentemente, pero cabe precisar que existe corroboración más allá de la negación de la docente en PAD, no siendo la pericia el único y excluyente medio probatorio para acreditar tal hecho, sino que existen otras actuaciones ya explicadas y desarrolladas precedentemente respecto a ese extremo. Lo argumentado respecto a que la declaración de la menor de iniciales M.K.P.C. se toma de manera sesgada para argumentar que ninguno de los alumnos corroboró ***documentadamente*** el incidente, lo que pretende la docente en PAD que los alumnos menores de edad tengan documentos (audios, videos ect) junto a su testimonios, las cual no han sido tomada por que justamente la menor de iniciales M.K.P.C. citada por el menor denunciante ha señalado ***"No quiero declarar por qué no me quiero meter en problemas con nadie, menciono que tampoco sus compañeros declararan porque no quieren meterse en problemas"***; dicha situación y su exigencia de dichas declaración no pueden significar impunidad ni limitar un pronunciamiento válido valorando otros medios de prueba, conforme se ha explicado precedentemente.

Respecto a la prohibición del uso de celulares en el aula, y que el audio presentado como prueba de ninguna manera invalida el audio cuyo contenido no ha sido negado por la docente en PAD, quien ha tratado de explicar su actuación, medio de prueba que al ser presentado por el menor, el alumno de iniciales P.V.P.P. ha explicado por que ha procedido de esa forma al señalar: *"Además, quiero agregar que testigo de dicha* ***grabación del audio que es mi medio probatorio****, es mi compañera Mia Casandra, pero de repente no querrá declarar o testificar porque ella se lleva bien con la maestra Angelica. Lo que denuncio es un nuevo hecho el cual la evidencia es el audio; motivado por mi reacción que* ***ya no soporto las agresiones verbales y/o tratos humillantes que me da o propina la maestra Angelica****, para que así me crean las autoridades,* ***si no va a decir que es mi palabra contra la suya de no existir medio de prueba"***.
Respecto al memorial para el retorno de la docente al aula, esta no tiene relación con los hechos materia de valoración en el presente procedimiento administrativo sancionador.

Siendo ello así, haciendo un análisis y bajo el amparo de los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444, que reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material, respectivamente, según los cuales, en el procedimiento administrativo la autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo que impulsen el procedimiento y recaben tantos medios probatorios como sean necesarios para arribar a una conclusión acorde con la realidad de los hechos. En el presente caso se tiene el "*acta de manifestación de fecha 02 de octubre del 2024, el Informe N°36-2024-GR-SM/DRE-SM/UGEL-T/AGP-ECE/MRC de fecha 20 de setiembre del 2024, grabación de audio, captura de imagen wasap enviado al celular del menor agraviado; acta de manifestación de la docente denunciada de fecha 14 de octibre del 2024, la declaración del menor agraviado y de su señora madre y el acta de verificación de número de celular*", cuya valoración se ha desarrollado precedentemente; por tanto se cuenta con elementos suficientes que desvirtúan su derecho a la presunción de inocencia, quedando demostrado la comisión de la falta establecida en la R.D. N° 00002000, del 13 de julio del 2026, con el cual se le apertura presente PAD, que de conformidad con artículo 48° de la Ley 29944, Ley de la Reforma Magisterial corresponde la sanción de **Cese Temporal,** norma donde se señala: *"Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión por acción u omisión de los principios,* ***deberes****, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave*", por lo que conforme a lo desarrollado en el presente informe se ha podido demostrar que, la docente en PAD si ha trasgredido los **deberes**, especificamente del **artículo 40**, literales: **c)** Respetar los derechos de los estudiantes, así como los de los padres de familia; y, **n)** Asegurar que sus actividades profesionales se fundamenten en el respeto mutuo, la práctica de los derechos humanos, la Constitución Política del Perú, la solidaridad, la tolerancia y el desarrollo de una cultura de paz, por lo que corresponde el Cese Temporal, que es definido como: La sanción de cese temporal consiste en la inasistencia obligada del profesor al centro de trabajo sin goce de haber por un periodo mayor a treinta y un (31) días y hasta doce (12) meses, conforme a lo estipulado en el artículo 82 del D.S N° 004-2013-ED del reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial.

Que, estos deberes del docente que se considera a infringido, no es una exigencia aislada, sino la Ley 29444, Ley de la Reforma Magisterial, que en su artículo 3°, regula el marco ético y ciudadano de un docente y en su **Artículo 2°** regula los **Principios,** y señala: (..) ***b) Principio de probidad y ética pública:*** *La actuación del profesor se sujeta a lo establecido en la Constitución Política del Perú, la Ley del Código de*

Ética de la Función Pública y la presente Ley. Por lo que la Ley 29444, hace una remisión al Código de Ética de la Función Pública que también regula principios y deberes de todo servidor públicos entre ellos, el respeto, de ahí que existe una preocupación comprensible del estado que el servidor desempeñe sus funciones bajo el respeto en todo momento.

Por todos lo antes expuesto se considera que la docente en PAD ha vulnerado la Ley 29444, Ley de la Reforma Magisterial, el **artículo 40° Deberes**, literal **c)** Respetar los derechos de los estudiantes, así como los de los padres de familia y **n)** Asegurar que sus actividades profesionales se fundamenten en el respeto mutuo, la práctica de los derechos humanos, la Constitución Política del Perú, la solidaridad, la tolerancia y el desarrollo de una cultura de paz; falta tipificada en el **artículo 48°** primer párrafo, de la Ley 29444, Ley de la Reforma Magisterial, que señala que: "Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión por acción u omisión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave", por lo que en aplicación de la normativa vigente si bien ha negado los cargos, existe actuación administrativa que, si permite concluir la vulneración de la norma administrativa, al haber vulnerado sus deberes como docente bajo el régimen la Ley 29944, Ley de la Reforma Magisterial.

Que, la decisión se encuentra sostenida en la Ley N°29944, que en su **Artículo 3° MARCO ÉTICO Y CIUDADANO DE LA PROFESIÓN DOCENTE** señala: *"la profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en* ***el marco del compromiso ético y ciudadano de formar integralmente al educando****. Tiene como fundamento ético para* ***su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad****, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. Esta* ***ética exige del profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno"****.*

Que, nuestra Constitución Política, señala que toda persona tiene derecho a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. En lo que respecta a los niños - entiéndase niños, niñas y adolescentes-, el artículo 4° de nuestra Constitución precisa que: *"la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, adolescente (...)"; reconociéndose así implícitamente el principio de interés superior del niño*. Y en lo que concierne a los niños en el ámbito educativo, el artículo 15° de la Carta Magna establece que el educando tiene derecho a una formación que respete su identidad, así como al buen trato psicológico y físico.

En esa línea, la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por el Perú el año 1990, prevé que *"en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño*". Asimismo, establece que los Estados parte tomarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas adecuadas para preservar a las niñas y los niños contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 2079-2009-PHC/TC, señaló que: "*constituye un deber el velar por la vigencia de los derechos del niño y la preferencia de sus intereses, resultando que ante cualquier situación en la que colisione o se vea en riesgo el interés superior del niño, indudablemente, este debe ser preferido antes que cualquier otro interés. (...) En consecuencia, en la eventualidad de un conflicto frente al presunto interés del adulto sobre el del niño, prevalece el de este último; y es que parte de su esencia radica en la necesidad de defensa de los derechos de quien no puede ejercerlos a plenitud por sí mismo y de quien, por la etapa de desarrollo en que se encuentra, no puede oponer resistencia o responder ante un agravio a sus derechos*».

Es así como el Código de los Niños y los Adolescentes, en armonía con nuestra Constitución y la Convención antes citada, señala que se debe respetar la integridad moral, física y psíquica de los niños, niñas y los adolescentes. En el ámbito educativo, dicha norma precisa que: *El niño y el adolescente tienen derecho a ser respetados por sus educadores y a cuestionar sus criterios valorativos, pudiendo recurrir a instancias superiores si fuera necesario*.

Igualmente, la Ley Nº 30466 y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2018-MIMP; establecen parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño. Así, se precisa que: *"El interés superior del niño es un derecho, un principio y una norma de procedimiento que otorga al niño el derecho a que se considere de manera primordial su interés superior en todas las medidas que afecten directa o indirectamente a los niños y adolescentes, garantizando sus derechos humanos"*.

Para garantizar el adecuado funcionamiento del aparato estatal y el cumplimiento de los principios éticos, deberes y obligaciones que impone la función pública, la Administración cuenta con la potestad disciplinaria, la cual le sirve para tutelar su organización. Esta garantiza su orden interno y el normal desempeño de las funciones encomendadas. Es un medio que permitirá finalmente encausar la conducta de los funcionarios

y servidores, sancionando cualquier infracción que pudiera afectar el servicio o la función pública asignada y, por ende, los fines del Estado.

Es en esa línea, que la Ley Nº 29944 ha establecido qué conductas son pasibles de sanción, habiendo calificado como una falta grave: el **artículo 48°** primer párrafo, de la Ley 29444, Ley de la Reforma Magisterial, que señala que: "Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión por acción u omisión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave".

En el presente caso la conducta pasible de sanción disciplinaria se encuentra tipificada en la Ley N°29944, Ley de Reforma Magisterial que señalá como los deberes del docente: **artículo 40°** Deberes, los literales **c)** Respetar los derechos de los estudiantes, así como los de los padres de familia y **n)** Asegurar que sus actividades profesionales se fundamenten en el respeto mutuo, la práctica de los derechos humanos, la Constitución Política del Perú, la solidaridad, la tolerancia y el desarrollo de una cultura de paz.

La calificación y gravedad de la falta se evalúa de conformidad a lo previsto en el artículo 78 del D.S. Nº 004-2013-ED °:

a) Circunstancias en que se cometen.	Se ha producido en presencia de los demás estudiantes.
b) Forma en que se comete.	No aplica.
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	No aplica
d) Participación de uno o más servidores	No aplica
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	El bien jurídico protegido vulnerado es el derecho del estudiante como persona humana.
f) Perjuicio económico causado.	No aplica
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	Se advierte la existencia de la intención de la docente cuestionada, por cuanto ella misma ha reconocido y trata de justificar el haber llamado sinvergüenza al alumno.
i) Situación jerárquica del autor o autores.	No aplica

Que, este colegiado, bajo amparo de los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444, reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material, respectivamente según los cuales, en el procedimiento administrativo la autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo que impulsen el procedimiento y recaben tantos medios probatorios como sean necesarios para arribar a una conclusión acorde con la realidad de los hechos, no significando ello el cúmulo de actividades administrativas, sino las necesarias de acuerdo a las circunstancia a efectos de emitir un pronunciamiento.

De acuerdo a lo establecido por el principio de presunción de licitud art.- 248° numeral 9, del T.U.O. de la Ley N°27444, *"Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario". En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción está basada en actos o medios probatorios de cargo de la conducta reprochada, que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie éste obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio* (García de Enterría).

De la revisión de la documentación que obra en el expediente y conforme a los fundamentos expuestos en el presente análisis, existen elementos de convicción que fundamentan razonablemente sobre la comisión de los hechos materia del presente procedimiento; por lo que lo expresado por el docente en PAD en sus descargos se toman como argumentos de defensa que como se ha explicado en los considerandos anteriores no es acogido por esta comisión.

Este colegiado ha valorado los documentos que se adjuntan en el presente análisis, y se tendrá en cuenta *los principios de:* ***razonabilidad y proporcionalidad****;* al respecto esta comisión señala que *"(...) el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresado en su decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado será la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres sub principios de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación". Por ende, no basta tomar solo en cuenta el hecho que dio fundamento a la decisión: debe juzgarse su gravedad en función del contexto (cargo desempeñado por el trabajador,*

antecedentes laborales, currículo laboral, hoja de vida, etc.). En este sentido, esta CPPADD no vulnerará los principios mencionados, lo que se tendrá en cuenta al momento de recomendar en el presente caso.

Que, después de la investigación realizada por este colegiado, y del análisis factico y jurídico se ha llegado a generar convicción que efectivamente los hechos imputados a la profesora Angelica Dora Reyes Romero docente nombrada de la I.E Manuel Scorza, del distrito y provincia de Tocache, región San Martín, quien ha vulnerado la **Ley N°29944 – Ley de Reforma Magisterial,** sus **art.- 40° literal** los literales ***c)*** *Respetar los derechos de los estudiantes, así como los de los padres de familia y* ***n)*** *Asegurar que sus actividades profesionales se fundamenten en el respeto mutuo, la práctica de los derechos humanos, la Constitución Política del Perú, la solidaridad, la tolerancia y el desarrollo de una cultura de paz.*

Del presente caso en particular, luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que **existe mérito** suficiente para **imponer** sanción administrativo disciplinario de **CESE TEMPORAL de dos (02) meses y (15) quince días sin goce de remuneraciones** en el servicio, a la profesora **Angelica Dora Reyes Romero** docente nombrada de la I.E Manuel Scorza, del distrito y provincia de Tocache, región San Martín, al haber transgredido u omitido, los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave, falta que puede ser sancionada hasta con doce meses de cese temporal; sin embargo, se ha graduado conforme a los principios del derecho administrativo y teniendo en cuenta el máximo establecido para una sanción de cese que es de 12 meses, fijándose por debajo del primer tercio de la sanción abstracta fijada por la norma conforme a la tipificación realizada.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General que en su artículo **6.1** regula la **motivación del acto administrativo**; estableciendo en el numeral 1: "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado", lo que en el presente procedimiento se ha respetado y desarrollado, por lo que de conformidad con la Ley General de Educación Nº28044, Ley de la Reforma Magisterial Nº29944 y su D.S Nº004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU, D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley Nº27444, Resolución Viceministerial N°091-2021-MINEDU y en uso de las facultades conferidas por el D.S Nº015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1º.- IMPONER sanción administrativa disciplinaria, de **CESE TEMPORAL** por **dos (02) meses y (15) quince días sin goce de remuneración** en el servicio, a la profesora **Angelica Dora Reyes Romero,** identificada con DNI N° 06132800, docente nombrada de la I.E Manuel Scorza, del distrito y provincia de Tocache, región San Martín; por las consideraciones expuestas en la parte considerativa, al haber transgredido sus deberes como docente.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR al Responsable de Secretaria General notifique el presente acto motivado a la **Angelica Dora Reyes Romero**, identificada DNI N°06132800, de acuerdo a la Ley N°27444, art.- 20 y 21, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la presidente de la CPPADD, al responsable de la Oficina de Escalafón, y al denunciante para su conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese y Comuníquese,

Dirección Regional de Educación de San Martín – Unidad de Gestión Educativa Local – Tocache – DIRECCIÓN

Mg. GLODEAN JAMES TAFUR CAMPOS.
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVAL LOCAL DE TOCACHE

GJTC/DUGEL
MDCP/CPPADD
MACA/RD
MPMR/ST

San Martín
GOBIERNO REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UGEL TOCACHE – ATENCIÓN AL USUARIO

" AÑO DE LA ESPERANZA Y FORTLECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

NOTIFICACION N°115-2026

ANTECEDENTE : Memorando N°1112-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/D.
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISIÓN : 28-10-2026

1.-RESOLUCIÒN DIRECTORAL N°0002813-2026 donde resuelve:
IMPONER SANCION ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA DE SUSPENSIÓN DE CESE TEMPORAL POR DOS(02) MESES Y 15 DIAS SIN GOCE DE REMUNERACIONES.

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE: Prof. ANGELICA DORA REYES ROMERO -MS.
CARGO ..... Prof
CONDICIÓN .....
DNI .....
Celular .....
CORREO ELECTRÓNICO:
FECHA NOTIFICACIÓN : 29/10/26 **HORA:** 11:24

FIRMA

HUELLA DIGITAL

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCION

Siendo las ..... Horas del día ...../...../20..... me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al GRSMrespecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra caractrística:	

Levanto la presente acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : .....
DOMICILIO : .....
DNI N.º : .....
VÍNCULO CON EL NOTIFICADO: .....
FECHA: .....

FIRMA

HUELLA DIGITAL

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN – Oficina de Administración U.E. 303 – OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES – EDUCACIÓN ALTO HUALLAGA TOCACHE – V°B°

LIC. ADM. PERSI VALDIVIEZO FLORES
OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO
Y COMUNICACIONES
C.M 1001170171